Contrat de mandat de fiduciaire

entre Domaine des Tourelles SA, Route de la Gare 3, 1173 Féchy (ci-après : le mandant) et Fiduciaire Chamblandes SA, Avenue de Chamblandes 9, 1009 Pully (ci-après : le mandataire).

Préambule

Le mandant exploite un domaine viticole d'environ 14 hectares en appellation La Côte, sur la commune de Féchy. Il emploie, en plus de son administrateur-président, un effectif de six personnes, dont un maître de chai. Il souhaite confier la totalité de sa gestion administrative, comptable, fiscale et sociale à un mandataire spécialisé. Le mandataire est une société fiduciaire active depuis plus de vingt ans dans la région lémanique, spécialisée dans l'accompagnement de petites et moyennes entreprises, notamment du secteur agricole et vitivinicole. Les parties se connaissent de longue date, le père de M. Jean-Daniel Cherix ayant lui-même fait appel aux services de la fiduciaire Chamblandes, alors dirigée par le père de M. Fabien Mercier, dès les années 1990. Les parties souhaitent formaliser par écrit l'ensemble de leurs relations contractuelles afin d'en clarifier l'étendue, les modalités de facturation et les responsabilités respectives.

I. Objet et étendue du mandat

Art. 1 Le mandataire assume, pour l'ensemble des sociétés et établissements du mandant désignés à l'annexe 1, les tâches suivantes : (a) la tenue de la comptabilité générale et auxiliaire ; (b) l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion ; (c) l'établissement des décomptes trimestriels de taxe sur la valeur ajoutée selon la méthode effective et leur transmission à l'Administration fédérale des contributions ; (d) la gestion des salaires, l'établissement des certificats de salaire et des déclarations aux assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, LPP, assurance-accidents) ; et (e) la représentation du mandant devant les autorités fiscales et les assurances sociales dans le cadre ordinaire de ces tâches, à l'exclusion de toute procédure contentieuse, laquelle fait l'objet d'un mandat distinct.

Art. 2 Le mandant exploite un domaine viticole d'environ 14 hectares sur la commune de Féchy, notamment sur la parcelle n° 2284 de la Commune de Féchy, et confie au mandataire l'ensemble de sa comptabilité générale et de ses obligations fiscales et sociales courantes, à l'exclusion de la gestion de la cave et des aspects œnologiques, qui demeurent de la responsabilité exclusive du mandant.

Art. 3 Les parties conviennent du calendrier annuel suivant pour l'exécution ordinaire du mandat : clôture des comptes annuels au 31 décembre, avec remise du projet de comptes au mandant au plus tard le 30 avril de l'année suivante ; décomptes de TVA établis et transmis dans les délais légaux de l'art. 71 LTVA ; décomptes de salaire établis mensuellement, au plus tard le 25 de chaque mois pour le mois précédent.

II. Obligations des parties

Art. 4 Le mandataire exécute le mandat avec la diligence requise par l'art. 398 CO. Il informe sans délai et par écrit le mandant de toute échéance menacée, de toute pièce manquante nécessaire à l'exécution d'une tâche prévue à l'art. 3, et de tout risque fiscal ou social identifié dans le cadre de ses travaux.

Art. 5 Le mandant transmet au mandataire, en temps utile et de manière complète, les pièces justificatives nécessaires à l'exécution du mandat, en particulier les factures d'achat et de vente dans les dix jours de leur réception ou de leur établissement, les relevés bancaires mensuels, et toute information relative à des opérations inhabituelles, notamment des investissements, des acquisitions immobilières ou des modifications de la masse salariale, avec indication expresse de leur nature

lorsque celle-ci n'est pas évidente à la lecture du seul document comptable.

Art. 6 Chacune des parties traite de manière confidentielle toute information dont elle a connaissance dans le cadre de l'exécution du présent contrat et ne la communique à des tiers qu'avec l'accord de l'autre partie ou en vertu d'une obligation légale.

Art. 7 Le mandataire peut sous-déléguer certaines tâches à des collaborateurs qualifiés de son étude ; il répond de leurs actes comme des siens propres (art. 101 CO). Toute sous-traitance à un tiers externe à l'étude requiert l'accord écrit préalable du mandant.

III. Honoraires

Art. 8 L'honoraire forfaitaire annuel pour les prestations ordinaires visées à l'art. 1 let. a à d est fixé à CHF 18'000.-, payable par trimestre et indexé chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation.

Art. 9 Les travaux complémentaires, notamment ceux excédant le cadre ordinaire défini à l'art. 3, sont facturés selon le temps consacré, au tarif de CHF 180.- par heure pour les collaborateurs et CHF 240.- par heure pour les associés, hors TVA. Les factures sont payables à 30 jours nets ; à défaut, un intérêt moratoire de 5 % l'an est dû sans mise en demeure préalable (art. 104 al. 1 CO).

Art. 10 Les frais effectifs (ports, émoluments administratifs, déplacements) sont refacturés au mandant sur présentation de justificatifs.

IV. Durée et résiliation

Art. 11 Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être résilié en tout temps par chacune des parties, sous réserve de l'art. 404 CO ; la partie qui résilie en temps inopportun répond du dommage qui en résulte pour l'autre (art. 404 al. 2 CO). En cas de résiliation, le mandataire restitue au mandant, dans un délai de 30 jours, l'ensemble des pièces, dossiers et données comptables en sa possession.

V. Responsabilité et assurance

Art. 12 La responsabilité du mandataire est régie par les art. 394 ss et 398 CO. Les conditions générales du mandataire, annexées aux présentes et dont le mandant reconnaît avoir pris connaissance, en font partie intégrante, notamment leur clause de limitation de responsabilité pour faute légère.

Art. 13 Le mandataire maintient pendant toute la durée du contrat une assurance responsabilité civile professionnelle d'un montant minimal de CHF 2'000'000.- par sinistre.

VI. Protection des données

Art. 14 Le mandataire traite les données personnelles dont il a connaissance dans le cadre du mandat conformément à la loi fédérale sur la protection des données et ne les conserve pas au-delà des délais légaux de conservation applicables aux documents comptables.

VII. For et droit applicable

Art. 15 Le présent contrat est régi par le droit suisse. Le for est au siège du mandataire, sous réserve des règles impératives de compétence.

Art. 16 Toute modification du présent contrat doit être faite par écrit pour être valable.

Féchy / Pully, le 3 mars 2020

Pour le mandant : Jean-Daniel Cherix
Pour le mandataire : Fabien Mercier